En Clair — Modèle juridique

Contrat de travail à durée indéterminée — Forfait jours

Articles L.3121-58 et suivants du Code du travail

Entre les soussignés :

La société [NOM DE LA SOCIÉTÉ], [FORME JURIDIQUE], immatriculée au RCS de [VILLE] sous le n° [RCS], siège social : [ADRESSE], représentée par **[NOM]**, **[QUALITÉ]**,

Ci-après « **l'Employeur** »,

Et :

[PRÉNOM NOM DU SALARIÉ], né(e) le **[DATE]** à **[LIEU]**, demeurant **[ADRESSE]**, N° SS : **[NUMÉRO]**,

Ci-après « **le/la Salarié(e)** »,

Article 1 — Engagement

Le/La Salarié(e) est engagé(e) en qualité de **[INTITULÉ]**, statut cadre autonome, coefficient **[COEFFICIENT]**, à compter du **[DATE]**, selon la CCN **[NOM CCN]** (IDCC **[N°]**).

Article 2 — Convention de forfait en jours

Conformément à l'accord collectif **[D'ENTREPRISE / DE BRANCHE]** du **[DATE DE L'ACCORD]** et aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, le/la Salarié(e) relève d'une convention de forfait en jours sur l'année.

Le/La Salarié(e) reconnaît disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Nombre de jours travaillés : Le/La Salarié(e) travaillera **218 jours** par année civile complète (journée de solidarité incluse), pour un droit complet à congés payés. Ce nombre sera proratisé en cas d'année incomplète.

Jours de repos : Le nombre de jours de repos (JR) est calculé chaque année en fonction du calendrier. Le/La Salarié(e) est libre de positionner ses JR, en concertation avec sa hiérarchie, sous réserve du bon fonctionnement du service.

Article 3 — Modalités de décompte

Le temps de travail est décompté en journées ou demi-journées. Le/La Salarié(e) établira chaque mois un relevé indiquant les journées et demi-journées travaillées, ainsi que les jours de repos et congés.

Article 4 — Garanties — Suivi de la charge de travail

L'Employeur met en place les garanties suivantes :

a) Entretien annuel : Un entretien individuel annuel portera sur la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, et la rémunération. Un compte rendu écrit sera établi.

b) Droit d'alerte : Le/La Salarié(e) peut alerter à tout moment sa hiérarchie ou la direction des ressources humaines en cas de difficulté liée à sa charge de travail. Un entretien sera alors organisé dans les **8 jours**.

c) Repos obligatoires : Le/La Salarié(e) bénéficie d'un repos quotidien minimum de **11 heures consécutives** et d'un repos hebdomadaire de **35 heures consécutives**. L'Employeur veillera au respect de ces repos.

d) Droit à la déconnexion : Le/La Salarié(e) n'est pas tenu(e) de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés et jours de repos. L'entreprise s'engage à ne pas solliciter le/la Salarié(e) pendant ces périodes, sauf urgence exceptionnelle.

Article 5 — Rémunération

La rémunération annuelle brute forfaitaire est fixée à **[MONTANT]** euros, versée en **[12 / 13]** mensualités.

Cette rémunération est indépendante du nombre d'heures effectivement travaillées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée au/à la Salarié(e).

Article 6 — Période d'essai

Le contrat est soumis à une période d'essai de **[DURÉE]**, renouvelable une fois avec accord exprès des parties.

Article 7 — Fonctions et missions

Le/La Salarié(e) aura pour principales responsabilités :

- **[MISSION 1]**
- **[MISSION 2]**
- **[MISSION 3]**

Article 8 — Lieu de travail

Le lieu de travail habituel est **[ADRESSE]**. Des déplacements professionnels seront nécessaires.

Article 9 — Confidentialité et loyauté

Le/La Salarié(e) s'engage à une obligation stricte de confidentialité et de loyauté.

Article 10 — Convention collective

Le présent contrat est régi par la CCN **[NOM]** et l'accord collectif relatif au forfait jours du **[DATE]**.

Fait en deux exemplaires, à [LIEU], le [DATE].

L'Employeur	Le/La Salarié(e)
« Lu et approuvé »	*« Lu et approuvé »*

Ce modèle est fourni à titre informatif. Consultez un avocat pour l'adapter à votre situation. © En Clair — enclair.media